

1. 判决书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终10824号民事判决书

2. 案由：追偿权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):周某某、周某

被告(上诉人):某机电公司、甲置业公司、乙置业公司、某投资公司、吴某某、薛某某、蒋某某、睦某某、某实业公司

【基本案情】

2016年11月16日,周某某与某机电公司、甲置业公司等签订《抵押融资 合作协议》,约定:周某某同意于本协议签订之日为某机电公司向某银行申请 人民币1500万元短期流动资金贷款提供抵押担保;某机电公司应当按照协议约 定向周某某支付担保费用,作为其提供抵押担保的条件,并由甲置业公司等按 照协议约定向周某某提供反担保;如某机电公司未能按照主合同的约定按时、足额偿还贷款本息,导致银行在实现债权时对抵押物进行拍卖或变卖的,由此 给周某某造成损失的赔偿金按如下方式计算:按抵押物市场价值(抵押物权证 记载的建筑面积 $\times$ 22000元/平方米)加上抵押物五年租金(抵押物权证记载的 建筑面积 $\times$ 100元/平方米/月 $\times$ 60月)之和计算;某机电公司、甲置业公司应在抵押物被拍卖或变卖之日连带进行赔偿,并自该日起按照月利率2%的标准支 付资金占用损失。同日,甲置业公司等分别出具股东会决议,同意为某机电公 司抵押融资一事为周某某提供保证反担保,担保形式为连带责任保证。

因某机电公司未按照约定偿还借款本息,某银行遂向重庆市沙坪坝区人民法院起诉,要求某机电公司清偿贷款本金1350万元及罚息、复利等,并要求对 周某某所有的位于重庆市渝北区的某公寓享有优先受偿权等。后法院作出判决, 判定某机电公司偿还某

银行截至2019年9月16日的借款本金12898620.49元 及罚息、复利等；某银行对周某某所有的位于重庆市渝北区的某公寓在本案债权范围内享有优先受偿权等。后某银行申请强制执行。法院依法对周某某名下的上述房产进行了司法拍卖，并于2022年11月16日拍卖成交，成交价格为 10005352元。拍卖之前，法院依法委托重庆某资产评估房地产土地估价有限公司对上述房屋进行司法评估。重庆某资产评估房地产土地估价有限公司作出

《房地产估价报告》，在评估基准日（2022年7月25日），单价为7100元/平方米，房屋总价为17866700元。

周某某结合合同约定，考虑到本案的实际情况以及法院在抵押房屋拍卖程序中委托专业评估机构出具的《房地产估价报告》，自愿调整按该估价报告17866700元的估价结果来确定被拍卖的抵押房屋的实际损失金额，并在未超过该损失金额130%（23226710元）的范围内，主张其追偿权的赔偿金18500000元。

【案件焦点】

抵押人提供的担保房产被拍卖后，其向债务人行使追偿权时的追偿范围如何界定。

【法院裁判要旨】

重庆市南岸区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第七百条的规定：“保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益”。同时根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉担保制度的解释》第十八条的规定，承担了担保责任的担保人，可在其承担责任的范围内向债务人追偿，将追偿权的适用情形从保证扩展到了所有担保类型。在此基础上，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉担保制度的解释》第二十条还规定了人民法院在审理第三人提供的物的担保纠纷案件时，可以适用《中华人民共和国民法典》第七百条等关于保证合同的规定。由此可知，承担了物的担保责任的担保人可向债务人追偿，法院应当支持。

关于追偿权的范围。根据上述法律规定，原则上追偿权的权利人向债务人追偿时，追偿的范围限于其承担保证责任的范围，但如果当事人另有约定时，则应当充分尊重当事人间的约定。《抵押融资合作协议》约定的赔偿金，包括了抵押物自身的市场价值即所有权权益，也融入了租金价值即使用权权益，该情况下的赔偿计算实际为抵押物各类权益价值的换算。结合《抵押融资合

